مهمَّاتٌ في البحث العلميِّ

ويليه:

تنبيهاتٌ في صياغة تخريج الحديث

جمع

محمّد بن الشيخ عبد الكريم بن حسن الإسحاقي

فوائد البحث

الأمور الثلاثة التي تلزم طالب العلم.....٥

أهمية أيقونة العلامة المرجعيَّة في (المكتبة الشاملة).....٦

أهمية معرفة وفيات العلماء.....٧

ملاحظات سبعة على (المكتبة الشاملة).....٨-١٠

ثلاث فوائد للرجوع إلى الكتب الأصيلة.....١٠

أهمية تصور المسائل وطريقة ذلك.....١٣

أهمية تحرير محلِّ النزاع.....١٤

من هم الفقهاء السبعة؟.....١٦

أهمية تعلم القراءت لطالب العلم.....٢١

معنى ترجيح القول على القول الثاني قوة أمارات القول الأول وليس معناه إبطال القول الثاني.....٢٢

مهمَّات في (صياغة تخريج الحديث).....٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذه خواطر كتبتها قبل خمس سنواتٍ عام ١٤٣٦هـ طلبها مني أحد المشايخ الأفاضل لطلاب (جامعة جولس فرع برعو) فكتبتها استجابةً لرغبته، ولم أدقق فيها بعد ذلك، ثمَّ قبل ليالٍ تواصل معي أحد الفضلاء يطلب هذا البحث فيسَّر الله مراجعته والزيادة فيه قليلًا، وغالبه مما كتبته من الذهن مما حضر، وكتابتي لهذه الخوطر ليست إلا من باب الجود بالموجود، ومن باب قوله:

ليس العطاء من الفضول سماحةً حتى تجودَ، وما لديك قليلُ

فأردتُ نفع إخواني وزملائي الأحباب -أسأل الله أن يحفظهم أينما كانوا ويبارك فيهم ويعلمني وإياهم- وأرجو بإذن الله تعالى أن ينفع الله به، ويضع فيه البركة، وأضفتُ قليلًا من التوجيهات (المنهجية في الطلب) التي رأيت مناسبتها للباب، ولعل الله ييسر كتابة شيءٍ أكثر من هذا في موضوع المنهجيَّة في الطلب، الذي هو من أخطر موضوعات (طلب العلم) لأنَّ به يستقيم عود الطالب، أو ينحرف.

ومن نافلة القول أنَّ (البحث العلميَّ في مختلف فنون المعرفة أصبح فنًّا قائمًا بذاته، وعلمًا له أصوله ومناهجه في العصر الحديث، وهو في كلِّ علمٍ له خصوصياته التي يستقلُّ بها عن غيره من البحوث في العلوم الأخرى، امتلأت الساحة العلميَّة بالمؤلفات المتخصصة في

مناهج البحث وطرقه ومنها: منهج البحث التاريخي، منهج البحث اللغوي، منهج البحث الأدبي، منهج البحث الجغرافي، منهج البحث التربويِّ، منهج البحث في علم النفس، وغيرها الكثير الكثير)[1].

خطة البحث:

جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: وصايا عامَّة في البحث العلمي، وجعلته ثنتي عشرة وصيَّةً.

المبحث الثاني: مراحل البحث في المسألة الفقهيَّة.

المبحث الثالث: مثال تطبيقيٌّ للبحث في المسألة الفقهيَّة.

(١) منهج البحث في الفقه الإسلامي لعبد الوهاب أبو سليمان ص١١.

وصايا مهمة في البحث العلمي

١. **طالب العلم لابدَّ له من ثلاثة أمور:**

الأمرالأول: القراءة على الشيوخ وحضور الدروس العلمية؛ لأنَّ العلم بالتلقِّي (إما المباشر وهو الأصل، وإما عن طريق الاستماع للأشرطة وهي نافعةٌ مفيدةٌ ولكن لا تغني عن التلقِّي).

والأمر الثاني: القراءة الحرة والمطالعة الواسعة، (وهذه تحتاج إلى منهجيَّةٍ منضبطةٍ، فليس كلُّ كتابٍ صالحًا للقراءة، ولا كلُّ صالحٍ للقرءة صالحٍ لمستواك العلميِّ والمعرفيِّ، فالأفضل أن تكون قراءة الكتب في بداية الطلب تحت استشارة أستاذٍ ماهرٍ، يوجِّهك في الذي ينفعك).

والأمر الثالث: البحث والتفتيش في بطون الكتب للوقوف على الفوائد العلمية المختلفة، (والبحث أنواعٌ: فمنه البحث المقصود منه الاستقصاء، ومنه البحث عن مسألة جزئيَّةٍ معيَّنةٍ، ومنه البحث عن قولٍ معيَّنٍ، فليس له ضابطٌ محدَّدٌ لاختلاف أنواعه وكيفياته والأغراض منه).

٢. لا بدّ لطالب العلم الباحث من: معرفة الكتب من مختلف الفنون والعلوم؛ إذ إنَّ معرفة مظانّ العلوم نصف العلم، والنصف الثاني: هو الاهتداء إليها والاستفادة منها، وهذه قضيَّةٌ مهمَّةٌ يتساهل فيها بعض الباحثين، وهذا يسهِّل فيه متابعة (بعض) مجموعات الكتب العلميَّة وقنوات الكتب المصوَّرة.

٣. قبل أن تبحث المسألة: عليك ما يسمّى بـــ**(تصور المسألة)** وهذا التصوُّر تتكفَّله (المتون الفقهيَّة المذهبيَّة) وإنَّ من الغلط في البحث أن تبدأ بكتابة البحث قبل أخذ تصورٍّ كافٍ من المسألة؛ **إذ ليس البحث وحيًا يلقى في جَنانك!، بل هو في بطون الكتب وتقليب صفحات الدفاتر**، ومن طرق التصور الصحيح للبحث –في نظري-: أن تدرس المسألة من متنٍ فقهيٍّ للمذهب الذي دَرَسه الباحث، ثمَّ تعمد إلى تفهم حجة المذهب ، ثمَّ تنتقل إلى (الخلاف المقارن)، من خلال المغني لابن قدامة، أو بداية المجتهد لابن رشدٍ، فهذه طريقة، وإن قرأت بعد ما أخذتَ المسألة من المتن الفقهي المذهبيِّ كتابًا معاصرًا كالشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو شرحا من الشروح الحديثيَّة لبلوغ المرام مثلًا كـــ(سبل السلام) وغيره؛ **لتوسيع الأفق العلميِّ في المسألة فلا بأس**، ثم اذهب للطريقة التي ستأتي إن شاء الله في كيفية بحث المسألة الفقهية.

٤. ستمرُّ عليك أثناء البحث فوائد كثيرة ومهمة، فإياك من شيئين: الاشتغال بها عن البحث الأصليّ، وإهمالها بل لا بدَّ من تقييدها، وليكن عندك كناشٌ صغير تقيـــّد به هذه الفوائد العلمية، وتذكّـــــــــر قول القائل:

فمن الحماقة أن تصيد غزالة ❊❊❊ وتتركها بين الخلائق طالقة !

ومن التجارِب البحثيَّة التي نفعتني في البحث: استخدام أيقونة (العلامة المرجعيَّة) في المكتبة الشاملة، في صيد الفوائد التي تأتي عَرَضًا أو المسائل التي أقف عليها

صُدفةً، فأحفظها في العلامة المرجعيَّة مع اسمها لغرض الرجوع إليها في وقتٍ آخر، وبحمد الله يتجمع لديك من النفائس بعد برهةٍ من الزمن الكثيرُ.

٥. **يستحسن للباحث معرفة وَفَيات العلماء** –(ولا تقل وَفِيَّات لأنَّها جمع وفِيَّةٍ، صفةٌ لامرأة)– ليرتِّب بحثه على طريقة منطقية فيقدِّم الأقدم وفاة، ولا سيما المشهورين من أهل العلم، **فلا يعذرُ طالب العلم في عدم معرفة وفياة مشاهير الصحابة، والفقهاء السبعة من التابعين، والأئمة الأربعة وتلاميذهم الكبار، وغيرهم.**

٦. من المهمّات العلميَّة في البحث أن يتدرَّب الباحث على استخدام البرامج العلميَّة المتقنة (مع عدم الاعتماد عليها كلِّيًا) ومن أهمِّها في هذا العصر: (المكتبة الشاملة) فهي من المهمَّات التي يلزم طالب العلم في هذا العصر، وهي تختصر له وقتًا كثيرًا[1].

ومن العجيب أنَّ العلماء كانوا يوصونا –قبل ما يسمى بأجهزة (الجوالات الذكيَّة = وحقُّها أن تسمَّى غبيَّةً!) أن نعتنيَ بالقراءة من الكتب– وألا نعتمد على (الشاملة) وأما الآن فقد ساء الأمر أكثر، حث صار الاعتماد على أجهزة الجوال! فأوصي الإخوة بالاستفادة من (الشاملة)، فالقراءة فيها أفضل بكثيرٍ من القراءة من الجوال.

(١) وقد استفدتُ طريقة استخدامها من بعض المتقنين في دوارات تدريبيَّة، ثمَّ شرحت طريقة استخدامها عام ١٤٣٥هـ باللغة الصومالية في ثلاث مقاطع موجودةٍ في اليوتيوب بعنوان: (المكتبة الشاملة باللغة الصومالية).

٧. **لا شكَّ أنَّ المكتبة الشاملة نعمة من الله في هذا العصر، حيث تقرِّب لك البحث في آلاف الكتب في غضون دقائق يسيرة، ومع هذا فهي عمل بشريٌّ، يحتاج إلى تكميلٍ، فلا بدَّ للباحث من الانتباه إلى مشاكلها، ومنها للملاحظات التالية:**

الملاحظة الأولى: في التوثيق من الكتاب عبر (الشاملة) تأكَّد من كونه موافقًا للمطبوع أم لا، بل أحيانًا يكتبون في بطاقة الكتاب أنَّه (موافقٌ للمطبوع) وهو في الحقيقة غير ذلك، مثلًا: (المعجم الكبير) للطبراني، و(الكامل) لابن عديٍّ (ط السرساوي)، و(تاريخ بغداد) هذه الكتب كلها كتبت في (الشاملة) أنَّها موافقةٌ للمطبوع **مع أنَّها تختلف صفحاتها في (الشاملة) عن المطبوع اختلافًا كبيرًا**، وأحيانًا الإخوة في (الشاملة) يزيدون أرقامًا من عندهم فمثلًا كتاب (الثقات) لابن حبان، زادوا في (الشاملة) أرقام التراجم، وهي ليست موجودةً في الكتاب المطبوع، فمن الخطأ إحالة الباحث لأرقام تراجم الشاملة التي ليست في الكتاب المطبوع.

الملاحظة الثانية: يوجد في هذه الكتب أخطاء كثيرة بعضها يرجع إلى التصحيف والتحريف، -مع أنَّ الكتاب الذي أخذوا منه هو على الصواب أحيانًا-وبعض الأخطاء قد تكون في أصل الكتاب، **وفي بعض الكتب سقطٌ كبيرٌ كما حصل في الطبعة الهندية الموجودة في الشاملة من كتاب (تهذيب التهذيب) لابن حجرٍ حيث سقط من حرف الحاء تراجم من اسمه (حفص)، وكذا في حرف الهاء من اسمه (هشام) وتقدَّر بخمسين صفحةً من الكتاب المطبوع!**.

الملاحظة الثالثة: أنَّ المكتبة (الشاملة) تفرِّق أحيانًا مجلَّدًا واحدًا في كتابٍ إلى أجزاءٍ كثيرةٍ، ويكون العزو فيها للأجزاء لا للمجلدات، ومن أمثلتها: كتاب المجروحين لابن حبان (ط حمدي عبد المجيد رحمه الله)، الكتاب في مجلدين، فجعلت الشاملة (١٨) جزءًا، فالأجزاء العشرة الأولى كلها في المجلد الأول، ويبدأ المجلد الثاني من الجزء الحادي عشر.

الملاحظة الرابعة: في حين التوثيق من الشاملة: يكتفي بعض الباحثين أن يأخذ التبويب من الشاشة الجانبيَّة بالشاملة، وبالرُّجوع إلى المطبوع يتَّضح أنَّ التبويب الذي بالشاملة ناقصٌ.

الملاحظة الخامسة: العديد من الكتب التي تمَّت إضافتها للشاملة أضيفت دون نقل تعليقات المحققين، وبعضها مهمة، وبعضها في تقويم النَّصِّ وتوضيحه، وهذا بفوِّت على الباحث خيرا كثيرًا.

الملاحظة السادسة: عكس هذا وهو إقحام تعليقات المحقق إلى صلب الكتاب! وهذه لو لم ينتبه لها الباحث فسيقع في خطأٍ فاحشٍ، ومن أمثلة ذلك كتاب (الأحاديث المختارة) للضياء المقدسي ت(٦٤٣هـ) رحمه الله **فقد أقحموا تعليقات المحقق وتخريجاته في صلب الكتاب! فإذا رأيت في الكتاب (حديثٌ صحيحٌ) فهذا حكم المحقق لا حكم المؤلف.**

الملاحظة السابعة: وهي تخصُّ الباحث: وهي الانتباه للمسألة التي ينسِبها للكتاب، فطالما اشتبهت المسألة المبحوث عنها في (الشاملة) بمسألة ثانيةٍ تشبهها، فلا بدَّ من قراءة ما قبل المسألة وما بعدها للتصور الصحيح.

هذه أهمُّ الملاحظات التي تظهر لي الآن.

٨. على الباحث مع استخدام مسهِّلات البحث كالمكتبات الحديثة الإلكترونية (كالمكتبة الشاملة) ألا يعتمدَ عليها، بل يرجع للكتب الأصيلة **وفي الرجوع إلى الكتب فوائد عظيمة منها:**

١- التمرن على قراءة الكتب وفتحها، والتلذذ بتقليب صفحاتها، والتعرف عليها .

٢- معرفة عناوين الكتب وأسمائها وطبعاتها، والفروق بينها .

٣- الاستفادة من الفوائد الكثيرة التي تمر عليك أثناء البحث والقراءة، بخلاف الجهاز فلا يعطيك إلا المعلومة الدقيقة التي تريدها، ولم تتصور المسائل التي قبل هذه ولا التي بعدها، ولا في أيِّ فصلٍ وردت من الكتاب وغيرها من الفوائد.

٩. الباحث مطالَبٌ بتوثيق أيّ معلومة يذكرها في بحثه، فلا يوجد في عالم البحث العلميّ شيء يقال فيه (هو مشهور) أو (معروفٌ) بل حاول أن تأتي بتوثيق المعلومة، وهذا يستوي فيه الباحث (لموضوعٍ)، والباحث (المحقِّق) لكتابٍ معين،

وإن كان المحقِّق للمخطوطة يتعب أكثر؛ لأنَّه لا مفرَّ له من توثيق النقل، بخلاف الباحث لموضوعٍ له فله التنازل عن النقل إن كان غير مهمٍّ عنده.

١٠. في المرحلة الأولى من البحث قمِّش كل ما تجد (أي اجمع)، فلا تترك أيّ معلومة تمرّ عليك في البحث، واجمع أطراف كلّ ما يتعلق بالمسألة، وفي المرحلة الثانية (وهو التبييض) فتّش ما جمعته، وهذبِّه ورتِّبه مراعيًا القواعد العلمية ومنهجية البحث، وهذا معنى قول المحدثين: (قمِّش ثمَّ فتِّشْ).

١١- إن وجدت في المسألة كتاباً خاصًّا بها فاظفر به، وإن كان الكتاب رسالة علمية (بحث ماجستير أو دكتوراه)- فإنه في (الغالب) جمع فأوعى !- فاحرص عليه، هذا هو الأصل وإن حصل خللٌ في بعضها في الآونة الأخيرة!.

١٢- استحضر النية والتقرُّبَ إلى الله ببحثك، ولا تكتب بيديك غير ما ترجو نفعه أمام الله تبارك وتعالى، واحتسب المتاعب والصعوبات في البحث والتنقيب عن المسألة العلمية، ولا تكتفِ باليسير، ولا بالكتاب ولا بالكتابين، واسأل الله تعالى الفتح في ما تبحث عنه وتكتب فيه فإن الله قال: (واسئلوا الله من فضله).

١٣- رحلة البحث العلمية فيها الفرح والترح، والإبداع والإخفاق، والانطلاق والانغلاق، ولذا فلا تيأس، ولا تقل "قد ذهبت أربابه" ، فكم ترك الأول

للآخر، وبما أنَّ العلمَ مواهبُ ربَّانيَّة، وعطايا إلهيَّة، فغير مستبعَدٍ أن يدَّخر الله لبعض المتأخرين، ما حُجِب عن كثيرٍ من المتقدِّمين[1].

(١) منقولٌ بتصرُّفٍ من مقدِّمة التسهيل لابن مالك ص(٢).

مراحل بحث المسألة الفقهية:

المرحلة الأولى: تصور المسألة وهل هي مسألة إجماعية؟ أم خلافية؟:

لأنّ هذا ييسر لك الانطلاق الصحيح لبحثك، والمسألة الفقهية لا تخلو من أحد هذين القسمين، ولكل من القسمين من مسائل الفقه مظانه وكتبه التي ترجع إليها.

فإن كانت المسألة إجماعية فلا بد من الرجوع إلى كتب الإجماع وأهمّها:

- الإجماع لابن المنذر.
- مراتب الإجماع لابن حزم . مع نقده لشيخ الإسلام ابن تيمية .
- موسوعة الإجماع (وهي رسائل علميَّةٌ في أحد عشر مجلدا، نشرتها دار الفضيلة، وهي في المكتبة الشاملة، من إضافات رابطة النساخ التي يشرف عليها الأستاذ أبو مالك العوضي جزاه الله خيرًا).

وإن كانت المسألة خلافية فأول نقطة تفعلها في البحث هو : (تحديد محل النزاع) :

فتعيين نقطة الخلاف بالتحديد وبيان مقصود من اختلف فيها من أهل العلم يأتي من التصور الصحيح للمسألة الذي تقدم في المقدمة، ومن فوائده: تقليل موضوع الخلاف، فلا تبحث في جزئيّة متفق عليها، بل حدِّد نقطة الخلاف ثم انطلق منها، ومن فوائده أيضًا تصور النزاع في المسألة الفقهية هل هو نظريّ أم معنويّ ؟

ومن مظان كتب تحرير محل النزاع في المذاهب الأربعة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي ت(٥٨٧هـ)، وبداية المجتهد لابن رشدٍ الحفيد المالكي ت(٥٩٥هـ) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد الدمشقي الشافعي، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ت(٥٦٠هـ).

أمثلة لتحرير محل النزاع:

أكتفي بثلاثة أمثلة من (بداية المجتهد) في تحرير محل النزاع :

المثال الأول: لما تكلم عن نواقض التيمم قال في (١/ ٧٨) :

(اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟) .

والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟). اهـ.

فبهذا تفهم ما هو المتفق عليه، وما هو المختلف فيه.

المثال الثاني: قال في بداية المجتهد (١/ ٨٣) : (وأما أنواع النجاسات، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من

الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني: كثيرا. وعلى بول ابن آدم ورجيعه، ...واختلفوا في غير ذلك...) . اهـ.

المثال الثالث: قال في بداية المجتهد (٢/ ٤٤) :

(أما متى تجب زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر: «فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت) . اهـ.

فمن خلال هذه النصوص الثلاثة نستفيد أن ابن رشد رحمه الله كثير الاهتمام بتحرير محل النزاع، وهي البدء بالمتفق عليه، ثم ذكر المختلف فيه، وقد تستطيع -إن استوعبت المسألة- أن تحرر بنفسك محل النزاع .

المرحلة الثانية: الأقوال في المسائل الفقهية:

والمقصود من الأقوال هنا هي الأقوال المعتبرة عند الفقهاء وهم :

- فقاء الصحابة رضي الله عنهم .
- فقاء التابعين رضي الله عنهم (وأولهم الفقهاء السبعة) وجمعهم الناظم في قوله:

إن قيل من في العلم سبعة أبحُرٍ روايتهم ليست عن الحق خارجةْ
فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمان خارجةْ

- فقهاء أتباع التابعين رضي الله عنهم .
- الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المعتبرة .
- الفقهاء من أصحاب المذاهب المندثرة كابن جرير والبخاري والأوزاعي والليث وداود الظاهري[1].
- المحققون من فقهاء المذاهب أمثال الكاساني والكمال ابن الهمام من الحنفية، وابن عبد البرّ والقرافي من المالكية، والجويني والنووي من الشافعية، وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية، ومن المحققين المعاصرين أمثال: محمد الأمين الشنقيطي من المالكيَّة، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين من الحنابلة، رحمة الله عليهم أجمعين.

(١) وقد أفاد العثماني الشافعي في طبقات الفقهاء الكبرى أنَّ

- **مع التنبيه** : إلى أن الأئمة المتقدمين يقال في كلامهم (مذهب) كقولك هو مذهب الشافعي، وبالنسبة للمتوسطين يقال فيهم: (اختيار) كقولك: اختاره ابن قدامة وابن تيمية، وبالنسبة للمعاصرين إن كان له كلام فيه فائدة جديدة أو استقراء ينقل نص كلامه فقط، وإلا يترك، (هذا هو الأصل، وقد يتسامح أحيانا فيقال: اختاره ابن باز) رحم الله الجميع.
- **قواعد مهمة في مرحلة نسبة الأقوال:**

إن مسألة نسبة القول إلى قائله هي مسألة مهمة ولها قواعد منهجية في البحث، منها:

أولا: أخذ القول من مصادر قائله، فكل مذهب يؤخذ من كتبه المعتمدة، فلا يؤخذ قول الشافعي من كتب الحنابلة، ولا قول أحمد من كتب الحنفية، إلا إن لم يوجد من نصّ على هذا إلا هذا المصدر، وهذا لن يكون إلا بعد التتبع والاستقراء .

ثانيا: أحيانا قد يُنقل عن العالم شيء، وهو مخالف لما في كتابه الذي بين يديك، فالعمدة على ما في كتابه وتشير للكلام الذي نُقل عنه، فقد يكون من مصدرٍ مفقودٍ.

ثالثا: هناك فرق كبيرٌ بين (المعتمد في المذهب) وبين (رأي إمام المذهب)، فأحيانا يكون الإمام على رأي لكن يخالفه أصحاب المذهب، فإياك أن تنسب إلى ما ترى أنه من كلام الشافعي إلى مذهب الشافعي، وهكذا البقية، وسأكتفي بمثالين: الأول عند المالكيَّة وهو صيام ستة أيام شوال، فالإمام مالكٌ كما في (الموطأ) كره صيام ستة أيامٍ من شوال لسببين:

أوَّلًا أنَّه لم يدرك علماء المدينة يصومونه! وثانيًا: أنَّه قد يظنُّ أهل الجهل أنَّ صومها فرضٌ كفرض رمضان، هذا قول الإمام مالكٍ، وأمَّا المالكيَّة فهم على استحباب صوم الستِّ من شوَّالٍ. ومسألة وصول الثواب للميت!

رابعا: مظانّ الأقوال:

أولا: أقوال الصحابة والتابعين لا تخفى أهميتها، بل قول الصحابيّ مختلف في حجيته، ومذهب الشافعي القديم هو الاحتجاج به، وما ذاك إلا لما اتسموا به من إدراك نزول الوحي، ومعرفتهم بلغة العرب، إضافة إلى ذلك فقد عرفوا أسباب النزول، والظروف التي قيلت فيها الأحاديث القولية، وشهدوا الحوادث التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع سلامة نيتهم وحسن قصدهم في طلب الحق وبعدهم عن الهوى والتعصب رضي الله عنهم وأرضاهم.

ومن مظان أقوال الصحابة: موطأ مالك، وسنن الترمذي، والمصنف لعبد الرزاق، وابن أبي شيبة أيضا، وتفسير الطبري، والأوسط لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، وهكذا كتب الشروح الحديثية: كفتح الباري لابن رجب، ولابن حجر، والتمهيد لابن عبد البرّ، ونيل الأوطار للشوكاني.

وهناك كتاب في ثلاث مجلدات بعنوان: ما صحّ من آثار الصحابة في الفقه/ للشيخ زكريا الباكستاني ينصح به فهو فريد في بابه .

مظان أقوال مذاهب الأئمة الأربعة :

المعتمد في نسبة كل مذهب هي الكتب المتأخرة له؛ لأنها ألفت بعد تحرير المذهب وشرحه والتخريج عليه، ولكن يستحسن الجمع في التوثيق بين نقل متقدم ونقل متوسط ونقل متأخر (وغالبا الأخيرهو المعتمد)، والنقل المتقدم يكون في نصوص إمام المذهب، وتفصيل هذا الإجمال في الآتي:

المذهب الحنفي:

- المبسوط للسرخسي
- بدائع الصنائع للكاساني
- رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين.

المذهب المالكي:

- المدونة لسحنون .
- والذخيرة للقرافي
- وشروح مختصر خليل : مثل مواهب الجليل في شرح خليل للحطاب .

المذهب الشافعي:

- الأمّ للشافعي .

- وروضة الطالبين للنووي
- وشروح المنهاج: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، أو نهاية المحتاج للرملي .

المذهب الحنبلي:

- مسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد، أو ابنه عبد الله، أو ابنه صالح .
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .
- كشاف القناع لمنصور البهوتي .

المذهب الظاهري: كتاب المحلى لابن حزم .

المرحلة الثالثة: الأدلة في المسالة الفقهية:

والأدلة ثلاثة أقسام:

- متفق عليها وهي القرآن والسنة .
- ومختلف فيها اختلافا ضعيفًا وهي الإجماع والقياس.
- ومختلف فيها اختلافا قويًّا: وهي قول الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة، والاستصحاب، وسدّ الذرائع.

فالأدلة متفاوتة، فلا بد من ضبط من يقول بالدليل المختلف فيه ممن لا يقول به .

قواعد عامة في الأدلة:

١- استقراء آيات القرآن ، ولا سيما ما كان منها متعلقًا بآيات الأحكام، وهناك كتب مشهورة في تفسير آيات الأحكام.

٢- اعتبار القراءات القرآنية (ودراسة القراءات مهمَّةٌ للفقيه؛ إذ هناك أحكام فقهيَّةٌ مستفادةٌ من اختلاف القراءات وقد أفردت مصنَّفات في ذلك)[1].

---

(١) ومن الأخطاء المنهجية في التعليم في هذا العصر: العزوف عن هذا العلم الشريف، وهو (علم القراءات) والغريب أن يعتذر كثير من الأفاضل عن تعلم هذا العلم بحجة أنَّه لن يكونَ متخصصا بها، وهذا خلط بين مقام التخصّص وبين مقام التعلم، فدراسة علم القراءات كدراستك لعلم اللغة أو غيره، والقراءات تزيدك نورًا إلى نورٍ في علمك وتخصصك، وأما مرحلة التخصص فليست في دراسة الشاطبية (فقط) بل هي أبعد من ذلك، وقد بسطت الفرق بين مقامَي: (التخصص والتعلم) في كتاب: (التربية العلميَّة) يسَّر الله إكماله.

٣- استقراء الأحاديث الواردة في المسألة (البحث) .

٤- ترتيب الأدلة حسب قوتها .

٥- ترتيب الأقوال وجمع كلِّ الأدلة إن أمكن، وإذا وقفتَ على دليل لم يستدلوا به، لكنه يؤيد مذهبهم في مثل هذا لا تقول: استدلوا بكذا، بل تقول: قد يستدل لهم بكذا .

المرحلة الرابعة: الترجيح

في نهاية المطاف للبحث عن المسألة المختلف فيها يرجح الباحث –غالباً– أحد الأقوال المتقدمة لكن عليه مراعاة تنبيهات مهمة منها:

١- أن تعلم أن الترجيح هو تقوية أحد الأمارتين على الأخرى –كما قاله الزركشي– **وليس معناه أن القول الثاني الذي قال به جمع من أهل العلم أنه باطل، بل هو محتملٌ، إلا أن الأقوى في نظر الباحث هو ما رجحه.**

٢- التأدب مع أهل العلم رحمهم الله عند مناقشة كلامهم، ومعرفة الفضل والعلم لهم، والاعتذار لهم بالأعذار الشرعية، فتقول: لعله لم يبلغه الحديث، أو نحو هذه العبارات، ومما قد يسدّ هذا مدارسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وفقد ذكر فيه اثني عشر عذرا لأهل العلم الكبار في عدم عمل بعضهم ببعض النصوص الشرعية، وقد جمعها رحمه الله في ثلاث نقاط، حيث قال:

(وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله –قال: وهو الأكثر– .

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ). رفع الملام ص (٩).

٣- للفقهاء في مناهج الترجيح منهجان: الأول: كثرة الأدلة، والثاني: وضوح زائد في أحد الدليلين، فكلا هذين الطرقين من طرقهم في الترجيح، وفي كتب الأصول مبحث مستقلّ في الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وقد ذكروا أكثر من مئة مرجِّحٍ، يقول صاحب المراقي –عبد الله الشنقيطي رحمه الله–في خاتمة الباب:

وقد خلت مرجَّحات فاعتبرْ * واعلم بأنّ كلها لا تنحصرْ**

قطب رحاها قوة المظنّهْ ** فهي لدى تعارض مئنّهْ**

٤- ومن الأشياء المهمة في نهاية الترجيح ذكر سبب الخلاف في المسألة، هل هو تعارض نصوص؟ –وهو الأغلب– أو اختلاف في تفسير كلمة لغوية؟ أو في تطبيق قاعدة أصولية؟ أو الخلاف في الدليل نفسه مثل قول الصحابيّ هذا هل هو حجَّة أم لا؟ إن لم يكن في المسألة دليل آخر .

مثال تطبيقي لما سبق من القواعد والتنبيهات (بحث في نذر المعصية):

تحرير محل النزاع: **اتفقوا** على أنَّ من نذر نذْر معصيةٍ فإنه لا يجوز له الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين » لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الوفاء إلى الكفارة.

وقد تظافرت الأدلة على ذلك، ففي البخاري: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، ونقل ابن قدامة الإجماع على عدم وفاء نذر المعصية [١] .

واختلفوا: في وجوب الكفارة في نذر المعصية على قولين:

القول الأول: أنه تجب فيه الكفارة وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر[٢]، وبه قال الثوريّ، وهو الصحيح من مذهب أحمد[٣] -وهي من المفردات -[٤] **وابن القيم**[٥] **والصنعاني**[٦] **وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين** [٧].

واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث، وبعموم حديث عقبة بن عامر عند مسلم « كفارة

---

(١) المغني (١٠/ ٥) .

(٢) المصدر السابق .

(٣) المغني (١٠/ ٦) .

(٤) قال العُمريّ في نظم في مفردات أحمد (١٠٧):

وناذر العصيان في التقدير * فعقده يحلّ بالتكفير .

(٥) تهذيب مختصر السنن (٤/ ٣٧٣) .

(٦) سبل السلام (٤/ ٢٢٧) .

(٧) الشرح الممتع (١٥/ ٢١٦) .

النذر كفارة يمين» لأنه يتناول نذر المعصية، فلم يخصّ نذرا دون نذر.

وأيّدوا ذلك أيضا بالنظر فقالوا: هو أحوج إلى الكفارة لمحو وإزالة ارتكابه الإثم بمجرد نذره .[١] .

والقول الثاني: أن نذر المعصية ليس فيه كفارة، ونقله الترمذي عن بعض أصحاب النبي ﷺ[٢] وهو قول الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي [٣] واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فنهى عن الوفاء بنذر المعصية، ولم يأمر الناذر بكفارة، فدل على أنها غير واجبة.

الدليل الثاني: قال الشافعي رحمه الله: " أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية الله عز وجل أن لا يفيَ ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة ". [٤] وهذا هو اختيار الشوكاني [٥] .

الدليل الثالث: بأن نفي نذر المعصية مطلقا يدل على نفي أثره، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته، لأن التابع ينتفي بانتفاء المتبوع، قالوا: والأصل براءة الذمة من الكفارة. ولأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد، فلم يوجب شيئا، كاليمين غير المنعقدة. [٦] .

---

(١) كتاب الأيمان والنذور (١٦٢) .

(٢) سنن الترمذي (٣/ ١٥٥) .

(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٨٢) منح الجليل (٣/ ١٢٩) . المنهاج (٣/ ٣٨١) .

(٤) الأم للشافعي (٢/ ٢٧٩) .

(٥) نيل الأوطار (٨/ ٢٨٤) .

(٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ٦) أضواء البيان (٥/ ٧٢٦) كتاب الأيمان والنذور (ص ١٦١) .

والذي يظهر والعلم عند الله: أن الأحوط هو إخراج الكفارة خروجا من الخلاف، والخلاف حاصل بين الصحابة ولكن ليس هناك شيء قوي يدل على الوجوب، والله أعلم.

تنبيهات في صياغة البحث (الحديثيّ)

١- تخريج حديث كل صحابي على حدة. ويقدم الحديث الأشهر، والشهرة إما بكثرة إيراد العلماء له، أو بكثرة المخرجين له، ويستثنى هذه المسألة عند وقوع الخلاف ، فمثلا حديث الفأرة مداره على الزهري ووقع الخلاف ممن دونه، فلا يمكن أن تفصل حديث ميمونة ممن دونه!.

٢- يقدم الأصح فالأصح، فلا تبدأ بحديث واهٍ، ثم حديث قويٍّ، وتراعى في الترتيب شهرة المخرج، فالذي في أبي داود مقدم على الذي عند الطبري، ثم ما انفرد به أصحاب الأجزاء، وهكذا.

٣- يقدم في التخريج الكتب الستة ثم ترتيب الوفيات.

٤- تقدم المرفوعات على الموقوفات، إلا إن وقع خلاف فيه.

٥- هل تخرّج الحديثَ الواهيَ والضعيف؟ هذا يرجع إلى طبيعة بحثك : فإن كان همّك تقوية الحديث وتضعيفه، فتحتاج إلى كلّ من أخرجه، وإن كانت العبرة التصحيح فقط فإنه يكتفى بالأحاديث الصحيحة، ويعود إلى حاجة الباحث لمثلها، وهل في الواهيات زيادة لفظة وهكذا.

٦- من ناحية الألفاظ: ترجع إلى الأكثر، أو الأشهر، وتعتني بصحيح مسلم لما له من العناية بالألفاظ، وإذا كان اللفظ في البخاري مكررا تأخذ الأكمل، ثم تقول: واللفظ للبخاري.

٧- هناك ألفاظ مهمة تحتاج إليها في البحث كثيرا عند جمع الطرق وتبيين اختلاف المتون وتختصر لك كثيرا من المشوار، بدل كتابة صفحات وهي:

(ورواه فلان مختصرا، مطولا، بمثله، بمثله إلا أنه لم يذكر كذا، بنحوه، بمعناه، اقتصر على قوله: كذا، انتهى حديثه إلى كذا، فيه قصة، لم يذكر كذا،) .

٨- بالنسبة للأسانيد فإنك تقتصر على المدار إذا كان للمخرّج أكثر من طريق إلى مالك مثلا تقول: من طرق عن مالك ...، وإذا كان الحديث عند جماعة من المخرجين فلهم حالتان: عند الاتفاق تختصر فتقول مثلا: خمستهم عن مالك، (كما يفعل المزي في تحفة الأشراف)، وأما عند الاختلاف فتفصل، مثلا: أبو داود من طريق فلان عن مالك مرسلا، والنسائي عن فلان عن مالك موصلا، وهكذا.

فالخلاصة أنَّه:

إذا لم يقع خلاف فإنك تمشي على طريقة المزي (الإجمالية) .

وإذا وقع خلاف فإنك تمشي على طريقة الدارقطني (التفصيلية) .

٩- متى تحتاج لترجمة الصحابي؟ إذا كان في الترجمة له تأثير في الحديث.

١٠- ومتى تترجم للراوي؟ إذا كان متكلما فيه، فتقول: كلهم ثقات إلا فلانا فهو كذا، أو تقول: ورجاله موثقون.

١١- يعتنى الباحث بذكر أحكام العلماء على الحديث: مثل حكم الترمذي على الحديث، وكذا الحاكم، وتعقب الذهبي عليه، وتوجد أحكام ضمنية ليست صريحة: كسكوت أبي داود (مع التنبه إلى النظر في روايات سنن أبي داود الأخرى) وكذا تخريج ابن خزيمة له في الصحيح، أو الضياء المقدسي في المختارة.

١٢- لا بد من ترتيب التخريج ترتيبا منطقيا، فلا يقبل مجرد العطف (أخرجه..وأخرجه...وأخرجه) بل لا بد أن يكون للعطف فائدة فمثلا تقول:

أخرجه فلان، وتابعه فلان، وأعله فلان، وأشكل عليه، ولا يشكل عليه فلان. (وهذا مهمّ)، وإن كانت الطريقة الثانية موجودة أيضا عند أهل العلم.

١٣- لا يعزى إلى كتب غير الرواية، فلا تقول: أخرجه ابن حجر في (فتح الباري) بخلاف التمهيد لابن عبد البرِّ لأنَّه يروي بالأسانيد لقربه من عصور الرواية!

١٤- الحديث إذا كان في الصحيحين فتقول في حديثك: يشهد له حديث البخاري، أو حديث مسلم، ولا تتوسع فيه، إلا أن يكون في الحديث الذي هو في خارج الصحيح زيادة فائدة.

١٥- عند بيان غريب الحديث لا بد من الاستفادة من أحد أنواع ثلاثة: كتب الغريب/ وكتب المعاجم/ وكتب الشروح، (لا سيما الشرح التحليلي، ثم الشرح الممزوج، ثم الشرح القولي).

١٦- إذا ورد في الحديث مكان أو منطقة فلا يكفي الرجوع إلى كتب البلدان ككتاب الحموي، بل لا بد من الرجوع -معه- إلى الكتب المعاصرة، ومن أهمها: كتب حمد الجاسر (١٤٢١هـ) ككتاب (المعجم الجغرافي للمملكة) وغيرها من كتبه، وكتاب معجم المعالم الجغرافية لعاتق بن غيث الحربي (ت١٤٣١هـ) وكتاب: (المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) لمحمد بن محمد شرّاب. وكتاب: (أطلس السيرة النبوية) . وغيرها.

١٧- في بحثك -عموما- إن احتجت إلى النقل عن الإنترنت فراع أمرين -رعاك الله- (أولا): أن يكون موقعا رسميا لا منتدى، (ثانيا) أن تكتب اسم الموقع

وتاريخ الزيارة لأنه قد يحذف الموقع، أو تحذف المعلومة.

والله أعلم

وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه